

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מיכאל מרדכי ביטון
זאב אלקין

4157/25/פ

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – הצבעת חיילים), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 78 בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 78, בסופו יבוא:
- "(ג) קלפי מיוחדת לחיילים יכול שתוצב בשטח המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל, אף אם אינו בתחום היבשה של מדינת ישראל."
2. תיקון סעיף 80 בסעיף 80(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ויכול שתתקיים במהלך 168 שעות המסתיימות במועד המאוחר ביותר של סיום ההצבעה ביום הבחירות כאמור בסעיף 55".

דבריו הסבר

ביום 30 בינואר 2024 יתקיימו הבחירות לכלל הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות (למעט כ-14 רשויות מקומיות, ששר הפנים, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 (להלן – החוק העיקרי) או סעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד–1994, לפי העניין, דחה את הבחירות בהן). בתקופה זו מדינת ישראל מצויה במהלך מלחמת חרבות ברזל, בשירות סדיר ובשירות מילואים, וחלק לא מבוטל מהם נלחם ברצועת עזה. נוכח כך, ונוכח מספרם הגדול של המשרתים בשירות מילואים, מוצע לתקן את סעיף 78 לחוק העיקרי, ולהבהיר שניתן להציב קלפיות מיוחדות לחיילים גם מחוץ לשטח המדינה (למשל, ברצועת עזה), ובהתאם לתכנית ההצבעה שיכין הצבא, שתבטיח שכל לחייל, בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל, יתאפשר להצביע. עוד מוצע לתקן את סעיף 80, ולהבהיר שניתן יהיה להצביע בקלפיות מיוחדות לחיילים גם בשבוע שלפני יום הבחירות הכלליות, כך שהצבא יוכל להקים קלפיות, גם שבוע לפני יום הבחירות, ולחלק את הצבעת החיילים באותו שבוע. הסדר דומה קיים גם בבחירות לכנסת לפי סעיף 90(ג) לחוק הבחירות לכנסת. יוער כי הסדרים אלה יחולו גם בבחירות למועצות האזוריות, לפי סעיף 4א לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד–1994, המחיל את הוראות פרק ח' לחוק העיקרי גם על בחירות למועצות האזוריות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ה התשכ"ה, עמ' 248.

י"ג בטבת התשפ"ד (25.12.2023)